

Richtlinie für den Vaterschaftsurlaub

Die Geburt eines Kindes ist ein ganz besonderes Ereignis im Leben eines Menschen. Der Vaterschaftsurlaub soll es dem Vater ermöglichen, in den ersten Wochen nach der Geburt Kind und Mutter nahe zu sein.

Neben dem gewährten Vaterschaftsurlaub können verschiedene Optionen erörtert werden, um dem Vater die Möglichkeit zu geben, Zeit mit dem neuen Familienmitglied zu verbringen. Es können beispielsweise Überstunden abgebaut, Ferien geplant, unbezahlter Urlaub in Betracht gezogen oder die Erwerbstätigkeit für eine bestimmte oder unbestimmte Zeit reduziert werden.

Es steht jedem Mitarbeiter frei, sich an seinen Leader zu wenden, um gemeinsam den bestmöglichen Kompromiss zu finden. Die Richtlinie soll den Anwendungsbereich des Anspruchs auf Vaterschaftsurlaub, die Dauer und die Rahmenbedingungen klären.

1. Anwendungsbereich

Diese Richtlinie gilt für alle Mitarbeiter der Restaurants des Unternehmens McDonald's Suisse Restaurants Sàrl, insbesondere für frisch gebackene rechtmässig anerkannte Väter eines Kindes, das nach dem 31. Dezember 2020 geboren wird. Die Abstammung wird durch Ehe mit der Mutter, Anerkennung der Vaterschaft oder Gerichtsurteil begründet.

2. Voraussetzungen für die Gewährung

Der Anspruch auf Vaterschaftsurlaub gilt sechs Monate ab Geburt des Kindes. Wird der Urlaub nicht innerhalb dieses Zeitraums genommen oder ist die Abstammung nicht begründet, erlischt der Urlaubsanspruch. Dieser wird in keiner Form abgegolten.

Der Vater ist für die Meldung der Geburt seines Kindes und die Beantragung der Urlaubsplanung verantwortlich. Der Arbeitgeber ist für die Bewilligung des Urlaubs und die Lohnfortzahlung verantwortlich, sofern die entsprechenden Dokumente ordnungsgemäss und fristgerecht eingereicht werden.

Um einen Anspruch auf Vaterschaftsurlaub geltend machen zu können, muss der Vater in den neun Monaten unmittelbar vor der Geburt des Kindes im Sinne des AHV-Gesetzes versichert gewesen sein. Im Falle einer vorzeitigen Geburt reduziert sich diese Frist auf:

- 6 Monate bei Niederkunft vor dem 7. Schwangerschaftsmonat;
- 7 Monate bei Niederkunft vor dem 8. Schwangerschaftsmonat;
- 8 Monate bei Niederkunft vor dem 9. Schwangerschaftsmonat.

Der Vater muss zudem in dieser Zeit mindestens fünf Monate lang einer Erwerbstätigkeit nachgegangen sein oder einen Erwerbsersatz erhalten haben. In jedem Fall ist der Beschluss der Ausgleichskasse verbindlich.

3. Dauer des Vaterschaftsurlaubs

Die Vaterschaftsurlaubswochen können einzeln oder am Stück genommen werden. Die Abwesenheit bedarf einer vorgängigen Zustimmung des Leaders, wobei das übliche Urlaubsantragsverfahren einzuhalten ist.

Der Vaterschaftsurlaub wird dem Vater ab dem Tag der Geburt des Kindes und innerhalb von sechs Monaten nach der Entbindung gewährt. Es besteht Anspruch auf 14 Taggelder, d. h. zehn Urlaubstage, die über die Erwerbsersatzordnung finanziert werden und sich auf 80 % des üblichen Lohns, höchstens aber 196.– CHF pro Tag, belaufen.

Sofern der Mitarbeiter in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis steht, gelten folgende Bedingungen:

3.1. Population Crew

Die Funktionen Crew, Crew Trainer, Host, GEL und Lernender werden zur Population Crew gezählt.

McDonald's stockt die Entschädigungen für den Vaterschaftsurlaub auf den üblichen Lohn auf und gewährt dem frisch gebackenen Vater eine 3. Urlaubswoche, in der dieser ebenfalls 100 % seines üblichen Lohns erhält.

3.2. Management Team

Die Funktionen Assistant Trainee, Shift Leader, 2nd Assistant, 1st Assistant und Restaurant Manager werden zum Management Team gezählt.

McDonald's stockt die Entschädigungen für den Vaterschaftsurlaub auf den üblichen Lohn auf und gewährt dem frisch gebackenen Vater zwei zusätzliche Urlaubswochen, in denen dieser ebenfalls 100 % seines üblichen Lohns erhält.

4. Meldung

Sobald der Mitarbeiter Kenntnis seiner künftigen Vaterschaft erlangt, spätestens jedoch zwei Monate vor dem voraussichtlichen Geburtstermin, ist er gehalten, seinen Leader zu informieren.

Es findet ein Gespräch statt, bei dem die Wünsche des künftigen Vaters hinsichtlich der Möglichkeiten für den Bezug des Vaterschaftsurlaubs geklärt werden. Die geplanten Abwesenheiten werden geprüft, um sie auf die Organisation des Restaurants abzustimmen sowie ggf. entsprechend zu planen und das Team zu organisieren.

5. Urlaubsantrag

Der Mitarbeiter stellt seinen Urlaubsantrag mindestens einen Monat vor dem ersten Tag des gewünschten Urlaubs, unter Berücksichtigung des üblichen Urlaubsantragsverfahrens. Ist der Urlaub für den Entbindungstag und die darauffolgenden Tage gewünscht, setzt das Restaurant alles daran, diese Flexibilität zu ermöglichen und die Abwesenheit je nach tatsächlichem Geburtstermin in angemessener Form neu zu organisieren. Bevor der Urlaubsantrag genehmigt wird, sind die betrieblichen Anforderungen des Restaurants zu betrachten.

Der Leader kann vom Mitarbeiter die Verschiebung seines Urlaubs verlangen, wenn die Frist von einem Monat nicht eingehalten wird oder der Antrag einen Zeitpunkt betrifft, wo dies das Restaurant objektiv in eine kritische Betriebslage bringen würde. Eine solche Situation muss in jedem Fall mit dem OPS Consultant und der Abteilung Human Resources besprochen werden.

Das Gespräch über den Antrag auf Vaterschaftsurlaub wird im Dokument «MD_Vaterschaftsurlaub» protokolliert, das von beiden Parteien unterzeichnet und in der Mitarbeiterakte verwahrt wird.

Das Formular der Ausgleichskasse und seine Anhänge (z. B. Geburtsurkunde) müssen spätestens in dem auf den Urlaub folgenden Monat bei der HR Abteilung eingehen. Andernfalls behält sich McDonald's das Recht vor, den entsprechenden Lohnanteil einzubehalten.

6. Abwesenheitskontrolle

Der Vaterschaftsurlaub wird in der Stundenabrechnung und der Abwesenheitsübersicht des Mitarbeiters mit dem Hinweis «Vaterschaft» vermerkt.